



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Idamaria Chieffo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10906/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. POSSIDONI MARCO VITTORIO, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA FIAMMA, 13 20129 presso il predetto difensore;

- opponente

contro

CP_1 (C.F. *C.F._2*);

- convenuta contumace;

e con l'intervento di

Controparte_2 , **NELLA QUALITA' DI LIQUIDATORE DEL PATRIMONIO DI**
CP_1 (C.F. *C.F._3*), con il patrocinio dell'avv. Ivan FOSSATI e dell'avv. Lorena LIPPOLIS (*C.F._4*), elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO SALVINI, 5 20122 MILANO presso lo studio dei predetti difensori;

- intervenuto;

Oggetto: opposizione art. 615 c.p.c.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Conclusioni nell'interesse dell'opponente:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale, confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per cui si procede NEL MERITO

Accertare e dichiarare per i motivi tutti dedotti in atti che la signora CP_1 non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attore e più in particolare accertare e dichiarare il diverso valore dell'azienda compravenduta di cui è causa e per l'effetto condannare parte convenuta a restituire parte del prezzo, conseguente all'accoglimento dell'actio quanti minoris ex articolo 1480 c.c. e/o dell'eventuale declaratoria di nullità dell'atto di vendita Pt_2 – CP_1;

accertare e dichiarare se del caso l'effettivo minore preteso credito vantato dalla convenuta nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, comunque

accertare e dichiarare per i motivi tutti dedotti in premessa l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattuali con riferimento al contratto di cessione d'azienda di cui è causa e

accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale di parte convenuta a fronte del mancato rispetto degli obblighi gravanti sulle parti durante le trattative e la formazione del contratto e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:

1.Vero che al signor Pt_1 - al momento dell'acquisto dell'azienda di cui è causa avvenuto in data 26.07.2019 - veniva prospettato che il valore dell'azienda quantificato in euro 220.000= euro era costituito dall'avviamento commerciale valutato in euro 180.000= e da mobili, arredi e attrezzature valutati in euro 40.000=?

2.Vero che la trattativa per la compravendita dell'azienda era stata seguita dallo studio Org_1 di Milano, via Farini, 3?

3.Vero che la consegna dell'azienda avveniva in data 1.09.2019?

4. Vero che il controllo del cassetto fiscale dell'azienda venduta dalla signora CP_1 veniva eseguito dal signor Pt_1 per pochi giorni nel periodo intercorso tra la fine del mese di marzo 2019 e l'inizio del mese di aprile 2019?
5. Vero che in data 18.04.2019 è stato sottoscritto tra le parti il contratto preliminare di compravendita dell'azienda?
6. Vero che il fatturato aziendale era in parte rappresentato da attività di gastronomia che tuttavia non poteva essere svolto in difetto di una licenza ad hoc?
7. Vero che la licenza per l'attività di gastronomia non veniva trasferita al signor Pt_1 ?
8. Vero che dopo l'entrata nell'attività aziendale il portafoglio clienti (tipologia B2B – Bar e ristorante) veniva ridotto del 50%?
9. Vero che la madre della signora CP_1, signora Testimone_1 gestisce personalmente altra panetteria in via Montenero a Milano?
10. Vero che al sig. Pt_1 veniva evidenziato dalla signora CP_1 un fatturato aziendale nell'anno 2018 di euro 350.000= con spese per dipendenti, affitto e utenze di circa euro 120.000=?
11. Vero che la situazione del fatturato aziendale reale per l'anno 2019 era notevolmente inferiore a quanto ipotizzato, e sulla base del quale era stato ottenuto il consenso all'acquisto da parte del cessionario (circa il 50% in meno) come provato dalla copia della relazione dei dati contabili e del rendiconto finanziario che si esibiscono al teste (sub doc.5)?
12. Vero che il signor Pt_1 anche nel periodo dell'emergenza pandemica ha continuato ad onorare le cambiali dovendo accedere ad un prestito garantito in data 27.05.2020 di euro 15.600= come da documento (doc. 8) che si esibisce al teste?
13. Vero che l'avviamento commerciale valutato in euro 180.000= era rappresentato e costituito prima della vendita del 26.07.2019 da un portafoglio clienti risultato poi dimezzato del 50%?
14. Vero che la signora CP_1 al momento della vendita dell'azienda era gravata da debiti taciuti al signor Pt_1 ?
15. Vero che la signora CP_1 alla data del 26.07.2019 era debitrice del sig. Pt_2 titolare del riservato dominio dell'azienda, della somma di euro 18.000= quale saldo prezzo dell'acquisto?
16. Vero che il signor Pt_2 nel mese di luglio 2022 ha richiesto al signor Pt_1 la restituzione dell'azienda stante la nullità dell'atto di acquisto dalla signora CP_1 per effetto della clausola di riservato dominio? Si indicano come testi: Tes_2

Tes_3 presso **Organizzazione_2** di Milano, via Farini, 3 -signor **Testimone_4** – domicilio Milano, via Washington, 98.

Si chiede altresì l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio diretta alla valutazione dell'azienda compravenduta costituita dall'attività di panetteria e pasticceria sita in Milano, via Plinio, 18 sulla base dei dati prodotti in atti da parte attrice (rendiconto finanziario e dati contabili) rispetto al prezzo di compravendita. Si chiede ex art. 210 c.p.c. di ordinare alla **CP_1** l'esibizione in giudizio dei dati contabili dell'azienda compravenduta con riferimento alle annualità 2018 – 2019 e più in particolare: dichiarazione dei redditi completi con ricevuta trasmissione **Org_3** corrispettivi, registro fatture di vendita e acquisti, bilanci 2018 e 2019, registro cespiti 2019/2019 e certificato carichi pendenti Agenzia Entrate.

IN OGNI CASO Con il favore delle spese.

Conclusioni nell'interesse del liquidatore del patrimonio avv. **Controparte_2**

“In via preliminare: - revocare l'ordinanza dell'8 luglio 2022 con la quale il Giudice ha sospeso l'esecutorietà degli effetti cambiari azionati con il precetto per i motivi esposti in atti;

Sempre in via preliminare: - dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione, non incidendo le domande avversarie sulla debenza dell'importo azionato con il precetto.

Nel merito: - respingere in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande articolate da controparte e per l'effetto confermare l'efficacia e/o validità del precetto cambiario.

*In via istruttoria: Per quanto riguarda la perfetta conoscenza del signor **Pt_1** di quello che era mediamente non soltanto il ricavato della panetteria gestita dalla signora **CP_1** ma anche la tipologia dei prodotti dalla stessa commercializzati ed il suo modo di lavorare e di allestire il punto vendita, si chiede la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:*

*1) Vero è che nella settimana dal 2 al 9 aprile 2019 il signor **Parte_1** ha affiancato la signora **CP_1** nell'esercizio dell'attività di panetteria sita in Via Plinio n. 18 in Milano;*

*2) Vero è che nella settimana dal 2 al 9 aprile 2019 il signor **Parte_1** ha verificato con la signora **CP_1** per ogni giorno della predetta settimana gli scontrini e l'incasso di fine giornata riveniente dalla vendita dei prodotti commercializzati dalla panetteria sita in Via Plinio n. 18 in Milano;*

3) Vero è che dal 1 settembre 2019 sino al 1 settembre 2020 ho continuato a prestare attività di lavoro dipendente presso la Parte_3 Via Plinio n. 18, Milano, alle dipendenze del signor Parte_1 ;

4) Vero è che la Panetteria di Via Plinio n. 18 in Milano gestita dal signor Parte_1 , nel periodo del mio contratto di lavoro ossia dal 1 settembre 2019 al 1 settembre 2020, produceva e vendeva al dettaglio generi di panetteria e pasticceria con esclusione dei prodotti di gastronomia e generi alimentari freschi;

5) Vero è che il signor Parte_1 intendeva acquisire presso il punto vendita di Milano, Via Plinio n. 18, la licenza per lo svolgimento diretto dell'attività di gastronomia;

6) Vero è che nel periodo del mio contratto di lavoro ossia dal 1 settembre 2019 al 1 settembre 2020 il signor Parte_1 ha omesso di acquisire la licenza per l'esercizio dell'attività diretta di gastronomia nel punto vendita di Milano, Via Plinio n. 18;

7) Vero è che la Panetteria di Via Plinio n. 18 in Milano gestita dal signor Parte_1 , nel periodo del mio contratto di lavoro ossia dal 1 settembre 2019 al 1 settembre 2021, produceva e vendeva al dettaglio generi di panetteria e pasticceria con esclusione dei prodotti di gastronomia;

8) Vero è che nel periodo del mio contratto di lavoro ossia dal 1 settembre 2019 al 1 settembre 2021 il signor Parte_1 ha omesso di acquisire la licenza per l'esercizio dell'attività diretta di gastronomia nel punto vendita di Milano, Via Plinio n. 18. Si indicano a testi Testimone_5 cf C.F._5 residente in Milano, Via San Vigilio n. 35 sui capitoli Tes_6 ; il signor Tes_7 cf C.F._6 sui capitoli 1-2-5-7-8 residente in Milano, Via Corelli n. 28.

Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari per i motivi esposti nella terza memoria ex art. 186, comma 3, c.p.c. In caso di ammissione del capitolo avversario n. 10, si chiede di essere ammessi a prova contraria con il seguente capitolo:

1a): "Vero è che in sede di trattativa intercorsa tra il Signor Pt_1 e la signora CP_1 per la cessione dell'azienda di Via Plinio in Milano, in data 16 aprile 2019, la signora CP_1 riferiva al signor Tes_3 di Organizzazione_2 con sede in Milano, Via Farini n. 3, della pendenza dei carichi con l'Amministrazione Finanziaria e, su richiesta del mediatore, consegnava la dichiarazione dei redditi relativa all'unico 2018 e le licenze relative all'attività commerciale".

In caso di ammissione del capitolo avversario n. 11, si chiede essere ammessi a prova contraria con il seguente capitolo: 2 a) “Vero è che il prezzo della cessione di azienda di Org_4 perfezionata per il tramite di Org_1 con sede in Milano, Via Farini n. 3, tra il signor Pt_1 e la signora CP_1 veniva concordato in €. 220.000,00 sulla base del prezzo iniziale richiesto dalla signora CP_1 per €. 240.000,00 e dello sconto di €. 20.000,00 accordato dalla signora CP_1 per consentire al signor Pt_1 di acquisire la licenza per la produzione diretta della attività di gastronomia”.

In caso di ammissione del capitolo avversario n. 14, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con il seguente capitolo di prova: 3 a) “Vero è che prima del perfezionamento del contratto preliminare del 19 aprile 2019 avente ad oggetto la cessione dell'azienda tra la signora CP_1 ed il Signor Pt_1 , informavo il promissario acquirente della sussistenza di pendenze fiscali a carico della signora CP_1”. In caso di ammissione dei capitoli di prova, ferma l'inattendibilità del teste Testimone_4 che ha senz'altro un interesse nella causa, si chiede di essere ammessi alla prova contraria anche sui nostri capitoli 1a-2a-3a) con indicazione dei testi Tes_3 presso Organizzazione_2 di Milano, Via Farini n. 3 ed il signor Testimone_8 residente in Milano, Via Aristotele n. 39, anche sui nostri capitoli 1a – 2a).

Con osservanza”.

Ragioni in fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 15/03/2022, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto intimatogli in data 03/03/2022 da CP_1 per il pagamento dell'importo di € 13.011,94, sulla base di effetti cambiari scaduti in data 30/09/2021, 30/10/2021, 30/11/2021 e 30/12/2021.

Esponde l'attore che:

- con atto pubblico, notaio dott.ssa Persona_1 registrato in data 01/08/2019, aveva acquistato dalla convenuta, con patto di riservato dominio, l'azienda avente ad oggetto l'attività di vendita al dettaglio di generi di panetteria, pasticceria e alimenti, sita in Milano, via Plinio n. 18;
- che il prezzo era stato pattuito in complessivi € 220.000,00, di cui € 180.000,00 imputati ad avviamento ed € 40.000,00 per mobili, arredi ed attrezzature;

- che la consegna dell'azienda era avvenuta il 01.09.2019 e che le parti avevano concordato un pagamento frazionato del prezzo, cosicché, al mese di novembre 2021 l'attore aveva già corrisposto l'importo di € 100.000,00;
- che l'odierno opponente si era ben presto avveduto che il valore dell'avviamento era inferiore a quello rappresentato dalla convenuta in quanto parte del fatturato aziendale era rappresentato dall'attività di gastronomia che *“tuttavia non poteva essere svolta in difetto di una licenza che non veniva trasferita all'attore”*; inoltre, *“il portafoglio di clienti relativo alle forniture in favore di bar e ristoranti veniva ridotto del 50%”*;
- che anche l'emergenza pandemica aveva comportato una contrazione degli affari.

Sotto altro profilo l'opponente ha riferito di aver ricevuto, in qualità di *debitor debitoris*, la notifica, in data 05.11.2019, di un atto di pignoramento presso terzi da parte del dante causa della convenuta Tes_4

[...] precedente proprietario dell'azienda compravenduta, il quale agiva in via esecutiva per il soddisfacimento per l'importo di € 19.709,46, benché, nell'atto di compravendita la cedente avesse dichiarato *“di non essere in stato di insolvenza, di non avere richieste di decreto ingiuntivo e di non essere soggetto passivo a procedure esecutive”*.

In tale contesto l'opponente aveva chiesto alla convenuta una riduzione del prezzo di cessione rispetto a quello contrattualmente previsto (con particolare riguardo al valore dell'avviamento), con conseguente rideterminazione dell'importo residuo in € 30.000,00, la restituzione degli effetti cambiari consegnati e la previsione di una diversa rateizzazione, invocando l'applicazione del principio della buona fede.

Sulla scorta di tali rilievi l'opponente ha chiesto, da un lato, accertarsi l'insussistenza del diritto della convenuta di agire in via esecutiva in considerazione del minor valore dell'azienda compravenduta; nel contempo la parte ha formulato domanda di riduzione del prezzo *“conseguente all'accoglimento dell'actio quanti minoris ex articolo 1480 c.c.”* e ha chiesto condannarsi la convenuta al pagamento del prezzo pagato in eccedenza e, in ogni caso, al risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, oltre che l'accertamento della responsabilità *“precontrattuale”* della convenuta *“a fronte del*

mancato rispetto degli obblighi gravanti sulle parti durante le trattative e la formazione del contratto” e la condanna della venditrice al risarcimento, a tale titolo, “dei danni subiti e subendi dall’attore”.

Si è costituito in giudizio l’avv. **Controparte_3** in qualità di liquidatore del patrimonio di **CP_1** nominato nel procedimento r.g.n. 27/2022 ex art. 14 *quinquies* l. 3/2012 chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il liquidatore ha osservato: - che il precetto si fondava su effetti cambiari e che, pertanto, in applicazione del disposto dell’art. 1988 c.c., era onere del debitore provare l’inesistenza del rapporto fondamentale ovvero l’estinzione delle obbligazioni da esso nascenti; - che, nel caso di specie, lo stesso opponente, nel contestare la debenza del residuo importo di € 120,000,00 chiedendone la riduzione a € 30,000,00 aveva riconosciuto come senz’altro dovuto il minore importo di € 12.000,00 il cui pagamento è stato richiesto con il precetto opposto.

Il liquidatore ha contestato la fondatezza delle contestazioni svolte dall’opponente anche nel merito evidenziando che: - nella fase precontrattuale **Parte_1** aveva non solo consultato le scritture contabili, ma aveva anche preteso una *“prova cassetto per verificare l’effettivo ricavo della panetteria, dimostrandosi all’esito soddisfatto”*, come indicato anche nel contratto preliminare del 18.04.2019 (art. 14); - che anche in sede di compromesso la venditrice aveva rappresentato che il fatturato risultante dalle scritture contabili era riferito a *“ben otto tipologie di prodotti dalla stessa commercializzati”*; - che i motivi di opposizione si esaurivano nel mancato raggiungimento di mere aspettative sulla redditività dell’azienda; - che tale circostanza era dovuta all’esclusivo comportamento dell’odierno opponente ed alla sua inesperienza; - che l’attività di gastronomia da asporto svolta dall’opposta **CP_1** prevedeva l’acquisto dei prodotti da fornitori esterni, attività per la quale non era necessaria alcuna licenza; - che, peraltro, in sede di trattative era stata accordata una riduzione di prezzo di € 20.000,0 proprio per consentire al cessionario di esercitare direttamente l’attività di ristorazione e, quindi, effettuare i lavori di ristrutturazione del locale; - che la contrazione del portafoglio clienti era dipesa dall’incapacità del cessionario di mantenere la clientela e dalle scelte imprenditoriali della

parte che aveva ridotto i prodotti offerti ed incrementato i prezzi; - che inconferente era il richiamo all'eccessiva onerosità sopravvenuta, anche con riguardo all'emergenza pandemica ormai conclusa, evidenziando che la convenuta si era sempre dimostrata disponibile ad accordare dilazioni di pagamento; - che l'esecuzione presso terzi promossa da **Pt_2** era stata dichiarata estinta per ragioni processuali inerenti la corretta istaurazione del giudizio come da documentazione in atti.

Nessuno si è costituito per **CP_1** .

È stata fissata udienza anticipata, in trattazione scritta, per l'esame dell'istanza di sospensione.

Nel termine concesso per il deposito delle note di trattazione scritta, l'opponente ha insistito per l'accoglimento della istanza di sospensione, evidenziando che tale **Testimone_4** dante causa dell'opponente, aveva nelle more manifestato l'intenzione di esercitare il patto di riservato dominio previsto nel contratto stipulato con la signora **CP_1** al fine di ottenere la restituzione dell'azienda (cfr. pec inviata dal legale di **Testimone_4** a **Parte_1** in data 20/06/2022 e prodotta con le note di trattazione del 28/06/2022).

Con ordinanza del 07/07/2022 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cambiali ed è stata contestualmente formulata alle parti una proposta conciliativa che non veniva accolta.

All'udienza del 05/10/2022 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; con la prima memoria istruttoria l'opponente ha esteso la domanda di riduzione del prezzo e di restituzione del maggior prezzo versato anche all'ipotesi della "eventuale declaratoria di nullità dell'atto di vendita **Parte_4**". Rigettate le istanze istruttorie, all'udienza del 24/10/2023 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Così brevemente esposti i fatti di causa, occorre preliminarmente rilevare che l'atto di precetto è stato notificato in data 03/03/2022. Costituendosi in giudizio, il liquidatore ha prodotto decreto datato 27/04/2022 di apertura della procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* l. 3/2012 e di nomina del

liquidatore e stralcio del decreto di autorizzazione alla costituzione nel presente giudizio ai sensi dell'art. 14 *decies*, comma 1, l. 3/2012.

Svolta tale premessa, si osserva che l'art. 14 *decies* l. 3/2012 attribuisce al liquidatore la legittimazione, previa autorizzazione del giudice delegato, a promuovere o proseguire *“ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti”*; inoltre, a mente del comma 2 della medesima norma il liquidatore, previa autorizzazione del giudice *“esercita o se pendenti prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori”*. La norma deve essere letta assieme al disposto dell'art. 14 *novies* l. cit. che attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che fanno parte del *“patrimonio di liquidazione”*.

È dibattuto in dottrina se tali norme attribuiscono al liquidatore anche una generale legittimazione passiva nelle controversie che riguardino l'accertamento i rapporti patrimoniali del debitore in sostituzione di quest'ultimo. Appare preferibile accedere ad una soluzione che valorizzando la funzione del liquidatore, di gestione e amministrazione del patrimonio del debitore finalizzata alla sua liquidazione e soddisfacimento dei creditori compresi nello *“stato passivo”*, non faccia venire meno la legittimazione passiva del debitore a contraddire nei giudizi che abbiano ad oggetto l'accertamento della esistenza dei rapporti attivi compresi nel patrimonio da liquidare. In tali giudizi l'intervento del liquidatore, autorizzato dal delegato, deve, pertanto, essere qualificato come intervento adesivo autonomo. Ne consegue che non essendosi la debitrice costituita la stessa debba essere dichiarata contumace.

Ciò posto, vendendo al merito della presente controversia si osserva che l'importo azionato con il precetto opposto, pari ad € 13.011,94 per cambiali scadute, risulta dovuto anche sulla base della prospettazione dell'opponente, che, nell'atto di citazione, ha chiesto determinarsi nel minore importo di € 30.000,00 la parte residua del corrispettivo ancora dovuta alla venditrice e ciò a fronte della riduzione del 50% del prezzo di vendita originariamente pattuito (pag. 7 dell'atto di citazione).

L'opponente, tuttavia, ha, più in generale, lamentato la non corrispondenza del prezzo pattuito al valore effettivo dell'azienda. In particolare, l'attore ha lamentato che "l'avviamento dell'attività compravenduta era ben differente rispetto a quanto rappresentato dall'odierna convenuto", in considerazione della mancanza della licenza per l'attività di gastronomia (che, a dire dell'attore rappresentava parte del maggior fatturato della venditrice) oltre che per la riduzione del "portafoglio clienti". In relazione a tali circostanze l'opponente ha formulato domanda di riduzione del prezzo, richiamando, nelle conclusioni, il disposto dell'art. 1480 c.c., previsione che, nell'ipotesi di "vendita di cosa parzialmente di altri" prevede che il compratore possa ottenere una riduzione di prezzo.

Deve ritenersi che l'attore abbia inteso far riferimento alla disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c. ss.

Non ricorrono, tuttavia, i presupposti per l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo.

Con riguardo alla pretesa difformità tra l'effettivo avviamento e l'avviamento rappresentato in sede di trattative, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità "in tema di cessione di azienda, l'avviamento non è un bene compreso nell'azienda - del quale quindi si possa ipotizzare un vizio ai sensi dell'art. 1490 c.c. in tema di vizi della cosa venduta - ma è una qualità immateriale dell'azienda stessa, che può essere promessa nel contratto di vendita e il cui difetto dà luogo alla fattispecie di inadempimento di cui all' art. 1497 c.c. in tema di mancanza di qualità promesse, con la conseguenza che la sua mancanza o il suo valore inferiore a quello pattuito non possono essere poste a fondamento dell'azione di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., ma solo, eventualmente, di una di risoluzione ex art. 1453 c.c." (Cass. Cassazione civile sez. II, 24/07/2023, n. 22075; Cassazione civile sez. I, 08/03/2013, n. 5845).

Ne deriva che la mancanza o il diverso valore dell'avviamento dell'azienda ceduta non legittima il compratore ad agire per la riduzione del prezzo della compravendita, ma potrebbe al più legittimare una domanda di risoluzione del contratto, non proposta nel presente giudizio.

Occorre, in ogni caso, osservare che il valore inferiore dell'avviamento è stato dall'opponente ricondotto alla mancanza della licenza per l'esercizio dell'attività di "gastronomia" oltre che alla "perdita" di circa il 50% del portafoglio di clienti. È, tuttavia, pacifico tra le parti, oltre che documentale, che l'azienda ceduta aveva ad oggetto unicamente l'attività di "panificazione" e non di gastronomia (cfr. preliminare sub doc. 6 del fascicolo dell'intervenuto e contratto di cessione sub doc. 3 del fascicolo dell'opponente). Generica risulta poi la doglianza riguardante la asserita perdita del "portafoglio di clienti", oltre che la riconducibilità di tale circostanza alla "mancanza di qualità" dell'azienda, piuttosto che alla successiva conduzione della stessa da parte dell'acquirente.

Con riguardo alle ulteriori allegazioni poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno, si osserva che, nell'atto di citazione, l'opponente ha rappresentato di essere stato raggiunto dalla notifica di un pignoramento presso terzi da parte di tale **Testimone_4** dante causa di **CP_1**.

Occorre premettere che l'attore non ha dedotto, come motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., l'avvenuto pignoramento del credito azionato con il precetto opposto da parte del creditore della creditrice opposta, ma si è limitato alla doglianza della non veridicità delle dichiarazioni in ordine alla insussistenza di ragioni di credito da parte di terzi rese dalla venditrice all'atto della stipulazione e alla richiesta di risarcimento del relativo danno. Con nota di trattazione scritta del 28/06/2022, in occasione dell'udienza fissata per l'esame dell'istanza di sospensione, l'opponente ha, inoltre, dedotto di aver ricevuto comunicazione a mezzo pec del 20/06/2022 da parte di **Testimone_4** dante causa di **CP_1**, con cui il precedente proprietario rilevava che "l'atto di cessione **Parte_4** prevedeva un patto di riservato dominio" che "in forza della sentenza 4261/2022 del Tribunale di Milano, il successivo atto di cessione **Parte_5** è da ritenersi nullo", preannunciando l'intenzione di "riavere in possesso l'azienda".

In relazione a tali allegazioni, il liquidatore ha documentato che l'esecuzione iscritta al n. 9449/2019 r.g.e. del Tribunale di Milano, promossa con atto di pignoramento notificato a **Pt_1** nella qualità di terzo pignorato, era stata dichiarata improcedibile (cfr. ordinanza sub doc. 10 del fascicolo dell'intervenuto). Il

liquidatore ha, altresì, depositato i provvedimenti di sospensione *ex art. 623 c.p.c.* emessi dal giudice dell'esecuzione in ragione dell'avvenuta sospensione del titolo esecutivo in due procedimenti esecutivi promossi da **Testimone_4** (n. 283/2020 r.g.e. e n. 10908/2019 r.g.e.) e la sentenza del Tribunale di Milano n. 4261/2022, pubblicata il 17/05/2022, di revoca del decreto ingiuntivo n. 20265/2019 ottenuto da **Testimone_4** nei confronti di **CP_1** per il pagamento del residuo prezzo di compravendita dell'azienda successivamente ceduta da **CP_1** all'odierno opponente.

In relazione alla pendenza di procedure esecutive nei confronti della Contu, il liquidatore ha documentato che il titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento delle predette esecuzioni è stato revocato; ad ogni modo, non avendo l'opponente nemmeno dedotto che il credito azionato dall'opposta con il precetto opposto sia lo stesso credito vincolato per effetto dei predetti pignoramenti, e non risultando tale circostanza dagli atti di causa, non si pone nel presente giudizio la questione dell'incidenza della procedura esecutiva promossa dal "*creditor creditoris*" nei confronti del debitore (nella qualità di terzo pignorato) sul diritto del creditore di agire in via esecutiva per il soddisfacimento del medesimo credito.

Nel presente giudizio non risultano immediatamente rilevanti nemmeno i rapporti tra la venditrice **CP_1** e il precedente proprietario **Pt_2**.

Se, come osservato con ordinanza del 07/07/2022 nell'ambito del presente giudizio, nella sentenza n. 4261/2022, di revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da **Testimone_4** nei confronti di **CP_1**, viene contestualmente dato atto che la "quota di corrispettivo di € 18.000.00" dovuto da **CP_1** a **Pt_2** per la cessione dell'azienda successivamente ceduta a **Pt_1** non era stata pagata; tuttavia, ad un più approfondito esame tale circostanza non incide direttamente sulla sussistenza del credito azionato con il precetto opposto, né comporta di per sé la fondatezza della pretesa risarcitoria azionata da **Pt_1** nei confronti di **CP_1**.

Sotto altro aspetto, si osserva che la pendenza di un distinto giudizio relativo all'accertamento dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo di vendita da parte di **CP_1**, non impone la sospensione del

presente giudizio per pregiudizialità alla luce delle domande rassegnate dall'opponente. Ed, infatti, l'attore **Pt_1** si è limitato a formulare domanda di risarcimento del danno in ragione della asserita nullità del contratto di cessione dell'azienda in considerazione del preteso mancato pagamento di parte del prezzo della precedente compravendita intervenuta tra **CP_1** e **Pt_2**

L'allegazione della nullità del contratto di compravendita dell'azienda stipulato tra **CP_1** e **Pt_1** [...] non è però fondata alla luce del rilievo per cui *“qualora l'acquirente di un'azienda con patto di riservato dominio ne effettui a sua volta la vendita, tale vendita non è nulla ma integra una ipotesi di acquisto a non domino per la quale non può trovare applicazione il principio dell'acquisto immediato in virtù del possesso, ai sensi dell'art. 1153 c.c., stante l'esplicita esclusione sancita dall'art. 1156 c.c., giacché il complesso di beni costituito in azienda costituisce una tipica universalità di beni ai sensi dell'art. 816 c.c.; pertanto essa deve qualificarsi come vendita di cosa altrui, ai sensi dell'art. 1478 c.c., con conseguente obbligo del venditore di procurare l'acquisto al compratore, il quale, in mancanza, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto”* (Cass. civile sez. II, 26/09/2007, n. 20191).

Tale rilievo risulta assorbente rispetto alla pretesa risarcitoria formulata dall'opponente nel presente giudizio in quanto tale pretesa si basa sull'erroneo presupposto della nullità del contratto *inter partes*.

Infine generiche risultano le doglianze in ordine agli effetti negativi derivanti dalla pretesa contrazione dell'attività di panetteria nel periodo della “emergenza pandemica”.

In considerazione della complessità delle questioni anche in fatto esaminate sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia di **CP_1** ;
- 2) rigetta le domande proposte dall'opponente;
- 3) compensa tra le parti le spese del presente procedimento.

Così deciso in Milano in data 03/04/2024

Il Giudice

Idamaria Chieffo